

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
רם בן ברק
יאיר לפיד
אורנה ברביבאי
אלי דלל
מיכאל מרדכי ביטון
בנימין גנץ
דבי ביטון
רון כץ
יואב סגלוביץ'
מיקי לוי
ניסים ואטורי
גדי איזנקוט
מירב בן ארי
גדעון סער
מתן כהנא
מטי צרפתי הרכבי
חילי טרופר

פ/25/3667

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (דחיית מימוש נקודות זיכוי לחיילים משוחררים),
התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 39 א 1. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 39 א –

- (1) האמור בו, עד הסיפה המתחילה במילים "לעניין זה", יסומן "(א)",
והסיפה המתחילה במילים "לעניין זה" – תימחק ;
- (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

"(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), לפי בקשתו של החייל המשוחרר, לא תובא במניין 36 החודשים, כאמור באותו סעיף, תקופת לימודים לתואר אקדמי או לימודי מקצוע שאינה פחותה מ-12 חודשים ואינה עולה על ארבע שנים או תקופת היעדרות רצופה מהארץ שאינה פחותה משלושה חודשים ואינה עולה על 24 חודשים.

(ג) בסעיף זה –

"חייל משוחרר" ו-"שירות סדיר" – כהגדרתם בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994;²

"לימודי מקצוע" – כהגדרתם בסעיף 40(ד);

"תואר אקדמי" – כהגדרתו בסעיף 40(ו).

דברי הסבר

סעיף 39א לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה) קובע כי חייל משוחרר זכאי לחלק מנקודת זיכוי למשך כל חודש משלושים ושישה החודשים הראשונים שלאחר החודש שבו סיים את שירותו הסדיר. מטרת הצעת חוק זו היא לתקן את האופן שבו ניתן לממש את חלק מנקודת הזיכוי המוענקת לחיילים משוחררים.

נקודת זיכוי מקטינה את חבות המס של הנישום. ככל שהנישום אינו מגיע לסף המס הוא אינו יכול לנצל את נקודת הזיכוי וליהנות מהטבת המס. חלק נכבד מהחיילים המשוחררים מתחיל את לימודיו האקדמיים או המקצועיים או טס לחוץ לארץ לטיפול ארוך מיד לאחר השחרור ובשל כך אינם עובדים, או שמשתכרים במשכורת נמוכה.

במצב זה, אותם חיילים משוחררים אינם מנצלים את החלק מנקודת הזיכוי לו הם זכאים וכוונת המחוקק להיטיב עם ציבור המשרתים אינה ממומשת. בנוסף, מצב זה פוגע בתמריצים לרכישת השכלה גבוהה. לפיכך, מוצע לקבוע כי לפי בקשתו של חייל משוחרר, תקופת לימודים כאמור או תקופת טיול ארוך לא תובא במניין 36 החודשים שבהם זכאי החייל המשוחרר לחלק מנקודת הזיכוי.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד בתמוז התשפ"ג (03.07.2023)

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 132.